

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5245/2542

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
เด็กชาย ท. กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 221

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2534 มาตรา 124

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีใช้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิพากษาให้ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจนกว่าจำเลยทั้งสองจะมีอายุครบ 18 ปี อันเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบมาตรา 74(5) การอุทธรณ์ฎีกาจึงต้องอุทธรณ์ฎีกาไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้ว่าในชั้นอุทธรณ์คดีของจำเลยทั้งสองได้รับการวินิจฉัยจากศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวก็ตาม สิทธิในการฎีกาของจำเลยก็ยังคงต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จะนำเอาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 124 มาใช้บังคับไม่ได้ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงเป็นการลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไม่เกินห้าปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ดังนั้น การที่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยทั้งสองฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 357, 83 และนับโทษจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 1 และที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3050/2540 ของศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียว กับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) วรรคแรก จำเลยทั้งสองอายุไม่เกิน 17 ปี เห็นว่าไม่สมควรพิพากษาลงโทษ แต่ให้ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีจนกว่าจำเลยทั้งสองจะมีอายุครบ 18 ปี ที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยทั้งสองต่อจากโทษของจำเลยทั้งสองในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3050/2540 ของศาลชั้นต้นนั้น เนื่องจากคดีดังกล่าวศาลมิได้มีคำพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสอง จึงให้ยกคำขอส่วนนี้

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ขอให้มอบตัวจำเลยทั้งสองแก่บิดามารดาโดยคุมความประพฤติจำเลยทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาแผนกเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองต้องห้ามฎีกาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 124 หรือไม่ เห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นมิใช่ศาลเยาวชนและครอบครัวพิพากษาให้ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรีจนกว่าจำเลยทั้งสองจะมีอายุครบ 18 ปี อันเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบมาตรา 74(5) การอุทธรณ์ฎีกาจึงต้องอุทธรณ์ฎีกาไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้จะปรากฏว่าในชั้นอุทธรณ์คดีของจำเลยทั้งสองได้รับการวินิจฉัยจากศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ก็ตามสิทธิในการฎีกาของจำเลยก็ยังคงต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะนำเอาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 124 มาใช้บังคับไม่ได้เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นถือได้ว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวลงโทษจำคุกจำเลยทั้งสองไม่เกินห้าปี จึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง ดังนั้นการที่ผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยทั้งสองฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงในคดีนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 จึงชอบแล้วศาลฎีการับวินิจฉัยให้ ปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คู่ความมิได้ฎีกาขึ้นมา ศาลฎีกาก็ยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยทั้งสองมีว่าสมควรที่จะมอบตัวจำเลยทั้งสองให้อยู่ในความปกครองดูแลของบิดามารดาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบมาตรา 74 หรือไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวัตร สุขเกษม-อริราช มณีภาค-ชวลิต ธรรมธาตุ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

โดยหลักการแล้วการดำเนินคดีบุคคลที่กระทำความผิดควรเหมือนกันเพราะอาศัยหลักเกณฑ์และกฎหมายเดียวกัน แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาหลักกันโดยเฉพาอย่างยิ่งกรณีผู้ที่กระทำความผิดในขณะอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และบุคคลนั้นมีถิ่นที่อยู่หรือกระทำความผิดในท้องที่ที่มีศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวตั้งอยู่ก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าผู้ที่กระทำความผิดที่ไม่มีถิ่นที่อยู่หรือที่เกิดเหตุมิได้อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ทั้งนี้เพราะบุคคลประเภทหลังจะต้องดำเนินคดีเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปโดยใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นเกณฑ์และการลงโทษจะต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ก็มีบางกรณีที่มีลักษณะตรงกันข้ามตัวอย่างหนึ่งที่ได้ชี้ชัดคือกรณีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ จำเลยทั้งสองอายุไม่เกิน 17 ปี มีถิ่นที่อยู่และกระทำความผิดในจังหวัดเพชรบุรีซึ่งไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวตั้งอยู่ ดังนั้นในการดำเนินกระบวนการพิจารณาจึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ประกอบมาตรา 74(5) มาบังคับใช้ไม่

สามารถนำเอาบทบัญญัติของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับได้ ศาลจังหวัดเพชรบุรี และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายืนยันตรงกันว่าให้ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝากอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจนกว่าจะมีอายุครบ 18 ปี จึงต้องห้ามคู่ความมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง แต่ในบทบัญญัติมาตรา 221 ของกฎหมายฉบับเดียวกันให้อำนาจผู้พิพากษาที่พิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยทั้งสองฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้คดีจึงขึ้นมาสู่ศาลฎีกา แต่ถ้าหากจำเลยทั้งสองมีถิ่นที่อยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือศาลจังหวัด แผนกคดีเยาวชนและครอบครัวก็จะต้องนำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาใช้บังคับจำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิที่จะฎีกาได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1537/2541 กฎหมายให้อำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจเลือกใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ. 2534 มาตรา 104 หรือวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5) ได้ตามความเหมาะสมและพฤติการณ์แห่งรูปคดี ดังนั้นศาลจึงมีอำนาจใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หาได้เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติมาตรา 74(5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา ไม่และไม่ถือว่าวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนดังกล่าวเป็นการลงโทษจำเลย คดีจึงต้องห้ามฎีกาในข้อที่เกี่ยวกับวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 214 ประกอบมาตรา 121(2) ฎีกาของจำเลยเกี่ยวกับดุลพินิจในการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนของศาลจึงต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ที่จำเลยฎีกาว่าพฤติการณ์แห่งคดียังไม่สามารถกำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน ขอให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษให้แก่จำเลยนั้นเป็นคำพิพากษาของศาลในข้อที่เกี่ยวกับการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนเช่นกัน คดีจึงต้องห้าม

ฎีกาในปัญหาดังกล่าวตามมาตรา 124 ประกอบด้วยมาตรา 121(2) ทั้งคดีไม่อาจมีการอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาดังกล่าวได้ด้วย เพราะหากกฎหมายประสงค์จะให้มีการอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาดังกล่าวได้แล้วก็ชอบที่จะบัญญัติไว้โดยแจ้งชัดเช่นเดียวกันกับการอนุญาตให้อุทธรณ์ตามมาตรา 122 ด้วย และในกรณีนี้ไม่อาจนำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 โดยอาศัยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ มาตรา 6 มาใช้บังคับแก่กรณีนี้ได้ดังนั้น ที่จำเลยฎีกาขอให้รอกการลงโทษ หรือรอกการกำหนดโทษแก่จำเลยแทนการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน โดยขอให้ผู้พิพากษาที่พิพากษาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 อนุญาตให้ฎีกา จึงไม่อาจที่จะกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายศาลชั้นต้นซึ่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ดังนั้นหากข้อเท็จจริงในคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ว่าจำเลยคนหนึ่งมีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดราชบุรี ซึ่งจังหวัดราชบุรีมีศาลจังหวัดราชบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว การดำเนินคดีจำเลยที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีต้องส่งมาดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดราชบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ส่วนจำเลยที่มีถิ่นที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดเพชรบุรี หากศาลจังหวัดเพชรบุรีและศาลจังหวัดราชบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิจารณาเหมือนกันคือส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจนกว่าจำเลยทั้งสองจะมีอายุครบ 18 ปี หากศาลอุทธรณ์ภาค 7 มีคำวินิจฉัยยืนตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นทั้งสองศาลเฉพาะจำเลยที่ถูกดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีเท่านั้นที่มีอำนาจร้องขอต่อผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ส่วนจำเลยที่ถูกดำเนินคดีที่ศาลจังหวัดราชบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวไม่สามารถที่จะขอให้ผู้พิพากษารับรองให้ฎีกาได้ จึงทำให้เกิดปัญหาถกเถียงและคลางแคลงใจแก่ผู้ที่ไม่รู้กฎหมายผู้หมายเหตุจึงเห็นว่าควรเร่งรีบจัดตั้งศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวให้ครบทั่วประเทศ หากติดขัด

ก็ขอให้แก้ไขกฎหมายให้นำพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาบังคับใช้กับศาลจังหวัดในจังหวัดที่
ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวด้วย
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ศิริชัย วัฒนโยธิน